

Relatório de Análise Técnica

Caderno de Encargos - Manutenção de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias

Aquisição de serviços de manutenção para sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) e Águas Quentes Sanitárias (AQS) para os Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMCB), através de concurso público.

1. Objeto e Preço Base

Objeto: Manutenção de AVAC e Sistemas de Águas Quentes Sanitárias.

Local: Instalações dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco. | Linhas: Não aplicável

Preço Base: 28 000,00 € | Custo/Km: 0,00 €

2. Matriz de Conformidade

- [Habilitação] 2.1.1.2: Ser titular de habilitações e/ou autorizações profissionais comprovadamente necessárias ao exercício da atividade.
- [Preço/Execução] 2.1.1.3: Submeter à aprovação prévia um orçamento discriminativo dos serviços a executar e das peças a incorporar, com indicação dos preços individualizados.
- [Sigilo] 3.1.4: O dever de sigilo sobre informação da SMCB mantém-se em vigor durante o prazo de dois anos a contar da cessação do contrato.
- [Subcontratação] 11.4: Proibida a subcontratação de mais de 50% do preço contratual.
- [Revisão de Preços] 4.3: Não haverá lugar à revisão de preços durante o período de execução contratual, com exceção das situações legalmente previstas.

Aspetos Variáveis:

- Preço Adjudicado: O preço final é o constante da proposta adjudicada (limitado ao preço base de €28.000,00), acrescido de IVA.
- Detalhamento dos Custos: O preço inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público (materiais, transporte, etc.).
- Tempo Máximo de Deslocação: Obrigação de cumprimento dos tempos máximos de deslocação para situações de urgência definidos no Ponto 3 das Especificações Técnicas (distinção entre locais críticos e restantes locais).

3. Prazos e Penalidades

Vigência: 730 dias ou até perfazer o valor do preço base | Caução: Não especificado | Pagamento: 30 a 60 dias após receção e aprovação das faturas

- [Geral (Incumprimento)] Incumprimento de obrigações contratuais (exceto atraso na resposta) -> Até 20% do preço contratual
- [Resolução do Contrato] Resolução do contrato por incumprimento grave ou reiterado do prestador -> Até 30% do preço contratual
- [Grave (Atraso - Locais Críticos)] Incumprimento do tempo máximo de deslocação para locais críticos em urgência -> Até 1/200 do preço contratual por cada hora de atraso
- [Leve (Atraso - Restantes Locais)] Incumprimento do tempo máximo de deslocação para restantes

locais em urgência -> Até 1/600 do preço contratual por cada hora de atraso

4. Matriz de Risco

[Alto] Risco de Cessação Prematura por Limite Orçamental

O contrato pode cessar após 730 dias ou se o limite financeiro de €28.000,00 for atingido primeiro (1.3.1). Isso pode levar a uma interrupção dos serviços de manutenção necessários antes do final do prazo previsto.

[Alto] Risco de Resolução por Mora de Pagamento (Contratante Público)

Se a SMCB tiver montantes em dívida ao prestador há mais de 180 dias, ou se a dívida exceder 25% do preço contratual, o prestador pode resolver o contrato, afetando a continuidade dos serviços (9.1.a).

[Baixo] Risco de Alegação de Força Maior

O documento define de forma estrita o que não constitui Força Maior (Ex: greves limitadas, avarias internas, eventos cobertos por seguro), limitando as justificações do prestador para incumprimento (7.3).

Conclusão Final

O contrato estabelece um regime rigoroso de execução, focado na manutenção corretiva e preventiva, com um tecto financeiro e temporal bem definidos. As penalidades são proporcionais à gravidade do incumprimento, especialmente no que tange aos tempos de resposta em urgência. A forte regulamentação visa garantir a continuidade e a qualidade do serviço essencial de manutenção de infraestruturas.